Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0813223-34.2024.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Arthur Portilho Arteman
Réu: Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico

Arthur Portilho Arteman, representado por sua genitora Darla Luciane Ramires Portilho, qualificado na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de **Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico** , também qualificada, para, liminar e definitivamente, determinar o restabelecimento do plano de saúde e condenar a operadora ré ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00. Narra que é associado da parte ré desde 24.1.2020, contudo, em 7.11.2024, teve negado o atendimento em decorrência do cancelamento unilateral do contrato, após notificação via edital eletrônico. Relata que a mensalidade vencida em julho está em aberto, pois não consegue emitir o boleto e pagou a de agosto em novembro, com impedimento de acesso ao sistema posterior. Aduz que a cobertura do plano de saúde é imprescindível para o custeio do tratamento em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista que exige atendimento multidisciplinar. Pugna pela concessão de tutela de urgência, concessão dos benefícios da justiça gratuita, prioridade na tramitação e ao final a procedência dos pedidos iniciais (f. 1-19). Instruiu com documentos (f. 20-52).

Intimação do autor para comprovar o pagamento de mensalidade (f. 54).

Manifestação do autor (f. 57-8 e 65-7). Juntou documentos (f. 59-64 e 68-71).

Deferimento da tutela de urgência, dos benefícios da

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

justiça gratuita e ordem para citação (f. 72-8).

Manifestação do Ministério Público (f. 86).

Audiência de conciliação sem composição (f. 138).

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contestação (f. 139).

Manifestação da parte ré (f. 140-50). Acostou documentos (f. 151-87).

Pedido do autor para reconhecimento da intempestividade da contestação, com o desentranhamento da manifestação de f. 140-50 e aplicação dos efeitos da revelia (f. 190-1).

É a síntese do necessário.

Decido.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de outras provas a serem produzidas, além da revelia da requerida.

I) Da revelia:

Unimed de Dourados Cooperativa de Trabalho Médico foi citada (f. 88) e embora tenha comparecido na audiência de conciliação (f. 138), deixou decorrer o prazo da contestação **in albis** (f. 139), com a juntada extemporânea da contestação em 19.7.2023 (f. 140-50).

Desse modo, decreto a revelia da requerida, nos termos do artigo 344, do CPC, com seus efeitos.

II) Da aplicação do CDC:

Por se tratar de avença entre pessoa física e plano privado de assistência à saúde cabível a aplicação do CDC. A relação entre as partes é de consumo e a ré deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, vejamos o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990". Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo*** *. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019, grifei).

A atividade fim da ré é assegurar que o autor receba tratamento médico assim que dele necessite, logo, é prestadora de serviços e a relação é de consumo, com a aplicação do CDC. Importa ressaltar que a inexistência de cláusulas abusivas não afasta a aplicação da Lei Consumerista, implica somente na manutenção dos termos da avença.

III) Do cancelamento:

Arthur Portilho Arteman é beneficiário do contrato de plano de saúde nº 427.413/99-0, firmado com a requerida Unimed Dourados Cooperativa de Trabalho Médico em 24.1.2020 (f. 25-8). Foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com necessidade de acompanhamento multidisciplinar, conforme relatório do médico neuropediatra Dr. Emérson Henklain Ferruzzi (f. 45), com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

acompanhamento pelo Serviço de Atenção Multiprofissional ao Autista – SEAMA, criado pela ré (f. 46).

Com a informação de cancelamento do plano de saúde pela parte ré, o autor solicitou esclarecimentos, com resposta através da correspondência de f. 39-42, na qual informou que notificou o requerente, para pagamento da mensalidade vencida em 20.7.2024, de R$ 414,80 (f. 40) e devolvido o aviso de recebimento sem assinatura (f. 41), publicou edital, em 24.10.2024, no jornal eletrônico "O Progresso" com a indicação do contrato (nº 030789911) e solicitação aos beneficiários para comparecerem em sua unidade para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de rescisão unilateral (f. 41). Sem o comparecimento do autor, a requerida, em 5.11.2024, rescindiu o contrato nº 39374 por inadimplência, conforme restou consignado às f. 42:

> **Neste sentido, em razão da ausência de pagamento, a rescisão do contrato 39374 por motivo de inadimplência foi efetivada pela Operadora em 05 de novembro de 2024, em conformidade com os termos da Lei nº 9.656/98 e o contrato firmado entre a Operadora e o contratante.**

A suspensão ou rescisão do contrato de plano ou de seguro saúde é possível em caso de atraso no pagamento das mensalidades por mais de 60 dias, consecutivos ou não, desde que o usuário do plano de saúde seja notificado, pessoalmente, até o quinquagésimo dia de inadimplência, antes que a rescisão do contrato seja efetivada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, **verbis**:

> *"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.*
> *Parágrafo único. Os produtos de que trata o **caput**, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:*
> *I - a recontagem de carências;*
> ***II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência**; e*
> *III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular."*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

A despeito da possibilidade de rescisão unilateral pela seguradora do plano de saúde em decorrência de inadimplemento, o autor, em 6.11.2024, quitou a parcela vencida em 20.8.2024, com os acréscimos de multa e juros (f. 58-70) e comunicou o pagamento departamento financeiro da parte ré (f. 71), sem conseguir emitir os demais boletos pois a opção estava indisponível no sistema da requerida (f. 3) ou mesmo pagar diretamente os valores, uma vez que foi informado pelo departamento financeiro da requerida da inexistência de débitos no contrato nº 39374121, em 10.12.2024 (f. 59):

Re: Comprovante pagamento Arthur Portilho Arteman

De: Maria Eduarda financeiro3@unimeddourados.com.br
Para: Janison Correia Arteman janisoncorreia@hotmail.com
Cc: Darla Ramires darlaportilho@hotmail.com
Enviado: terça-feira, 10 de dezembro 13:51

Prezado,

Em análise ao sistema, não consta nada em aberto no sistema. O contrato n°39374121 encontra-se sem pendências financeiras até a data de hoje.

Em ter., 10 de dez. de 2024 às 13:11, Janison Correia Arteman <janisoncorreia@hotmail.com> escreveu:

> Poderia me confirmar que não existe mais débitos neste contrato.
> Obrigado,
> Janison Correia Arteman
>
> Obter o Outlook para Android

O recebimento de mensalidade do plano de saúde após o cancelamento pela requerida evidencia comportamento contraditório da requerida, incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, por cria no consumidor a expectativa da continuidade do ajuste, em contrariedade com os ditames da boa-fé. Tal comportamento caracteriza o **venire contra factum proprium** que mina a relação de confiança recíproca, minimamente necessária para o bom desenvolvimento da relação contratual, como prevê o enunciado nº 362 das Jornadas de Direito Civil: *"A vedação do comportamento contraditório (**venire contra factum proprium**) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil. "*

Vejamos o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:

> *"CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

> *INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor. 5. **O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surretcio** . 6. Recurso especial provido."* Destaquei (STJ - REsp: 1887705 SP 2020/0097977-9; TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 30/11/2021).

Como não bastasse, o autor é portador do transtorno do espectro autista, a exigir a manutenção do tratamento médico ao qual vinha se submetendo até que sobrevenha a recomendação de alta hospitalar ou ambulatorial, sob pena de grave violação a direitos fundamentais, como a saúde e à própria dignidade humana, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.082). Vejamos:

> *"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5.Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1º.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

> *pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido."* (STJ - REsp: 1846123 SP 2019/0201432-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

Desse modo, seja pelo recebimento da parcela que estava em atraso após o cancelamento, com a aceitação pela manutenção e inibir a rescisão do negócio jurídico, seja pela necessidade do autor de tratamento contínuo até seu restabelecimento ou alta médica, deve ser determinado o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores, com o pagamento dos valores atrasados. Confira-se:

> "*PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência - Insurgência das rés - Rescisão unilateral do contrato coletivo, sem observar a existência de beneficiário em tratamento (transtorno do espectro autista) - Comportamento inadequado e ilícito das rés que não observaram a garantia de atendimento a autora até final tratamento, como assegurado pelo art. 8º, § 3º, alínea b, da Lei 9.656/98 - Restabelecimento do contrato com a parte autora era de rigor. Sentença*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

> *mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO - Desistência do recurso interposto - Faculdade da patrona da autora, consoante artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - Desistência homologada - Prejudicada análise do recurso adesivo - RECURSO NÃO CONHECIDO."* (TJSP - AC: 10189306720228260361 Mogi das Cruzes, Relator: Benedito Antonio Okuno, 1003086-66.2022.8.26.0106 - Data de Julgamento: 21/08/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023).

A tutela de urgência concedida às f. 72-8 condicionou o restabelecimento do plano de saúde ao pagamento dos boletos em atraso emitidos pelo plano de saúde réu, em até 10 dias da comunicação da decisão, a impor a confirmação da medida, mesmo sem informação por qualquer das partes do pagamento e restabelecimento do plano de saúde.

IV) Dos danos morais:

Quanto aos danos morais temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmarem que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

O comportamento contraditório que criou falsa expectativa nos autor e a evidente a necessidade de tratamento contínuo do autor diante dos prejuízos no seu desenvolvimento, caracterizam ato ilícito passível de indenização. Neste sentido:

> *'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).* ***7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

> ***indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.*** *8. Agravo interno não provido".* (STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).

Por conseguinte, devemos analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra acima mencionada, f. 569-70, leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* **"**

Assim, diante dos transtornos sofridos pelo autor pela recusa indevida, há que se arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00, como pleiteado na inicial, corrigido monetariamente orrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do registro da sentença (data do arbitramento) e juros de mora pela Selic desde a citação (10.1.2025 - f. 88), por se tratar de relação contratual.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 186, 187, 422 e 927 do Código Civil e artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, **julgo procedentes** os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais proposta por **Arthur Portilho Arteman** em desfavor de **Unimed Dourados Cooperativa de Trabalho Médico** para: **a)** determinar o restabelecimento do plano de saúde, nos mesmos moldes contratados, em 10 dias, após a comprovação do pagamento dos atrasados pelo autor; **b)** condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do registro da sentença (data do arbitramento) e juros de mora pela Selic desde a citação (10.1.2025 - f. 88), por se tratar de relação contratual.

Confirmo a tutela de urgência de f. 72-8.

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e fixo honorários de advogado ao patrono da parte autora em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo da profissional, tempo despendido, ausência de instrução e pouca complexidade da matéria.

Desentranhem-se a contestação e documentos de f. 140-87 por intempestivos.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados (MS), 5 de maio de 2025.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/05/2025 às 15:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0813223-34.2024.8.12.0002 e código w8mYiggp.